



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1540-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 18, reclama don Cristián Alex Céspedes Donoso, administrador electoral de don Denis Enrique Cortés Vargas, candidato a Consejero Regional por la Región de Coquimbo, en las elecciones de Consejeros Regionales de 2024, contra la Resolución N°G9937 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó reembolso de gastos electorales;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, todas referidas a gastos rendidos sin documentación suficiente, a saber:

a) Observación N°8: correspondiente a gasto por "servicios remunerados de brigadistas" por \$25.000, sin acompañar documentación tributaria de respaldo;

b) Observación N°12: gasto por calendarios y volantes por \$833.000, según factura electrónica N°57 del proveedor Empresa de Publicidad Godan SpA;

c) Observación N°13: gasto por \$270.000 por "gastos menores y frecuentes (diseños)", del proveedor Monacos SpA;

d) Observación N°16: gasto por \$2.323.475, por volantes y palomas, del proveedor Empresa de Publicidad Godan SpA, según factura electrónica N°56, sin documentación de respaldo suficiente para acreditar el gasto;

e) Observación N°18: por volantes y palomas, por \$1.053.150 del proveedor Empresa de Publicidad Godan SpA, según factura electrónica N°84;

f) Observación N°21: gasto por \$1.000.000, por servicio remunerado de brigadista, según boleta de honorarios N°30 de la prestadora doña Consuelo Rebeca Durán Moreno;

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones, en atención a que ha dado cumplimiento a los reparos formulados por el Servicio Electoral;

4°) Que en el caso de la observación N°8, consta a fojas 19 un informe de actividades de doña Sandra Calderón Soto quien apoyó voluntariamente al candidato entre el veintiuno y





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1540-2025

el veinticinco de octubre, con fotografías y una declaración firmada por la voluntaria, quien valoriza su aporte en \$25.000. Este Tribunal tendrá por subsanada la observación, atendida la baja significación económica del monto observado;

5°) Que, respecto a la observación N°13, la candidatura a fojas 34 acompaña un detalle del servicio prestado, con fotografías del material de propaganda elaborado y un comparador de precios, que permiten tener por subsanado el reparo, en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884;

6°) Que, en cambio, respecto de las observaciones N°12, N°16 y N°18, referidas a las facturas electrónicas N°57, N°56 y N°84, todas del proveedor Empresa de publicidad Godan SpA, por la adquisición de propaganda impresa y merchandising (calendarios, volantes, gigantografías y palomas), por \$833.000, \$2.323.475 y \$1.053.150, respectivamente, los antecedentes acompañados consisten en fotografías genéricas del material desplegado en terreno y la afirmación del administrador electoral que los valores facturados corresponden a precios de mercado. No se presentaron cotizaciones, presupuestos comparativos, ni ningún otro parámetro que permita contrastar los valores unitarios cobrados, con los vigentes en el mercado local a la fecha de la prestación, por lo que la documentación aportada resulta insuficiente para establecer la efectividad y la razonabilidad económica de tales gastos;

7°) Que, en relación a la observación N°21, referido al gasto por \$1.000.000 de doña Consuelo Durán Moreno, por servicios de brigadista, el informe de actividades acompañado a fojas 69 describe funciones genéricas, reparto de material, jornadas de voluntariado, coordinación con otros brigadistas, sin individualizar fechas, horarios, lugares o volumen de actividades efectuadas por el prestador. Tampoco se presentó algún elemento objetivo para contrastar el monto pagado con el valor usual de servicios de similar naturaleza;

8°) Que, en consecuencia, sin perjuicio de la subsanación de las observaciones N°8 y N°13, el monto total de los gastos rechazados asciende a \$5.209.625, lo que corresponde al 28,29% del gasto total declarado por la candidatura, lo que configura una "omisión grave" en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884, por lo que el rechazo de la cuenta se encuentra





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1540-2025

ajustado a la legalidad.

Por estas consideraciones y citas legales se acoge la reclamación interpuesta a fojas 18, por don Cristián Alex Cespced Donoso, administrador electoral de don Denis Enrique Cortés Vargas, candidato a Consejero Regional por la Región de Coquimbo, en las elecciones de Consejeros Regionales de 2024, contra la Resolución N°G9937 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se tienen por subsanadas las observaciones N°8 y N°13, manteniéndose el rechazo en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1540-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1540-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



C1CEB5B9-5E09-48E5-9701-ED140B956489

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.